Op basis van de casus uit het Tweakers-artikel worden meerdere ethische principes uit de digitale forensics geschonden, waaronder objectiviteit, vertrouwelijkheid, integriteit en compliance. Voor deze analyse zijn de ethische principes uit de digital forensics gebruikt zoals beschreven door (Lucifer, 2026).

Allereerst wordt het principe van objectiviteit geschonden. Volgens Lucifer (2026) moeten forensische professionals onafhankelijk handelen en mogen persoonlijke belangen geen invloed hebben op hun werkzaamheden. In het Tweakers-artikel wordt beschreven dat politiemedewerkers soms dossiers van bekende of beroemdheden raadplegen zonder dat hiervoor een werkgerelateerde reden bestaat (Hofmans, 2020). In vergelijkbare situaties wordt informatie niet geraadpleegd vanuit een professionele noodzaak, maar vanuit persoonlijke nieuwsgierigheid. Hierdoor ontstaat een vorm van belangenverstrengeling waardoor de objectiviteit van de medewerker wordt getroffen. Dit sluit aan bij de Beleidsregel nevenwerkzaamheden politie 2024, waarin wordt benadrukt dat politiemedewerkers niet alleen daadwerkelijke belangenverstrengeling moet voorkomen, maar ook de schijn daarvan (*Staatscourant 2024, 37075 | Overheid.nl > Officiële Bekendmakingen*, 2024)

Verder wordt het principe van vertrouwelijkheid geschonden. Het artikel vermeld dat medewerkers soms “een dossier opzoeken van een bekende of een beroemdheid, maar ook informatie opzoeken die later kan worden doorverkocht aan criminelen” (Hofmans, 2020, para 4). Hiermee wordt vertrouwelijke informatie toegankelijk gemaakt voor onbevoegde personen. Dit is in strijd met artikel 3 van de Wet politiegegevens, waarin is vastgelegd dat politiegegevens uitsluitend mogen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak (*wetten.nl - Regeling - Wet Politiegegevens - BWBR0022463*, 2025, Hoofdstuk 3)

Ook het principe van integriteit wordt geschonden. Integriteit vereist dat professionals zorgvuldig en eerlijk omgaan met hun bevoegdheden en de informatie waartoe zij toegang hebben. Het raadplegen van politiegegevens zonder werkgerelateerde noorzaak vormt een vorm van misbruik van bevoegdheden. Politieambtenaren hebben een bijzondere vertrouwenspositie binnen de samenleving en dienen daarom integer om te gaan met de informatie die ze tijdens hun werkzaamheden kunnen raadplegen. (*Wetten.nl - Regeling - Ambtenarenwet 2017 - BWBR0001947*, 2025)

Tot slot wordt het principe van compliance geschonden. Compliance houdt in dat medewerkers handelen volgens geldende wet- en regelgeving, beleidsregels en interne procedures. Het ongeoorloofd raadplegen van politiesystemen voldoet niet aan deze verplichtingen en is daarom in strijd met zowel interne politieprocedures als artikel 3 van de Wet politiegegevens.

PRINCIPES	**Tweakers**
Objectivity	Wanneer een medewerker uit persoonlijke interesse informatie opzoekt over een bekende, beroemdheid of criminele relatie, handelt deze niet meer objectief. Beleidsregel nevenwerkzaamheden politie 2024
Confidentiality	De politie noemt “Het gaat dan bijvoorbeeld om een dossier opzoeken van een bekende of een beroemdheid, maar ook om het opzoeken van informatie die later kan worden doorverkocht aan criminelen.” Hiermee wordt vertrouwelijke informatie toegankelijk gemaakt voor onbevoegde personen. Artikel 3 Wet politiegegevens
Integrity	Het opvragen van informatie zonder werkgerelateerde noodzaak is een vorm van misbruik van bevoegdheid. Ambtenarenwet 2017

	Politieambtenaren moeten handelen als “goed ambtenaar” en integer omgaan met bevoegdheden en informatie.
Competence	X
Compliance	Het onrechtmatig raadplegen van politiesystemen is in strijd met interne regels en procedures voor gegevensgebruik, ook is het in strijd met Artikel 3 Wet politiegegevens.
Respect	X

Table 1 - Main Principles of Ethical Behavior in Digital Forensics

Volgens Fidelis Security (Neeraja Hariharasubramanian, 2026) bestaat de identification fase uit het identificeren en veiligstellen van relevant digitaal bewijs. In de Tweakers-casus wordt beschreven dat politiegegevens mogelijk kunnen worden "doorverkocht aan criminelen" (Hofmans, 2020). Wanneer een crimineel vooraf wordt geïnformeerd dat hij onderwerp is van een onderzoek, kan hij digitale gegevens verwijderen voordat onderzoekers deze veiligstellen. Hierdoor bestaat het risico dat potentieel bewijsmateriaal verloren gaat, wat de kwaliteit van het onderzoek negatief beïnvloedt.

Tijdens de analyse fase moet, volgens Neeraja Hariharasubramanian (2026), onderzoekers verzamelde gegevens interpreteren om gebeurtenissen en relaties vast te stellen. Wanneer informatie uit een onderzoek uitlekt, kunnen betrokken personen hun gedrag aanpassen. In de Tweakers-casus wordt beschreven dat informatie uit politiesystemen kan worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden, waaronder het doorverkopen van informatie aan criminelen (Hofmans, 2020). Hierdoor kunnen onderzoekers tijdens de analysefase geconfronteerd worden met ontbrekende of gemanipuleerde gegevens, waardoor conclusies minder betrouwbaar worden.

In de documentation fase is het van belang dat schoon rapport van de methodologie gebruikt wordt. (Neeraja Hariharasubramanian, 2026). In het artikel wordt benoemd dat “een dossier opzoeken van een bekende of een beroemdheid” (Hofmans, 2020). Wanneer onbevoegde medewerkers toegang hebben tot onderzoeksinformatie, wordt de chain of custody van het onderzoek complexer en ontstaat het risico dat de vertrouwelijkheid van het dossier wordt aangetast. Daarnaast kan achteraf discussie ontstaan over wie toegang heeft gehad tot bepaalde informatie en of deze informatie mogelijk buiten het onderzoek is gedeeld. Dit kan het vertrouwen in de documentatie en de zorgvuldigheid van het onderzoek verminderen.

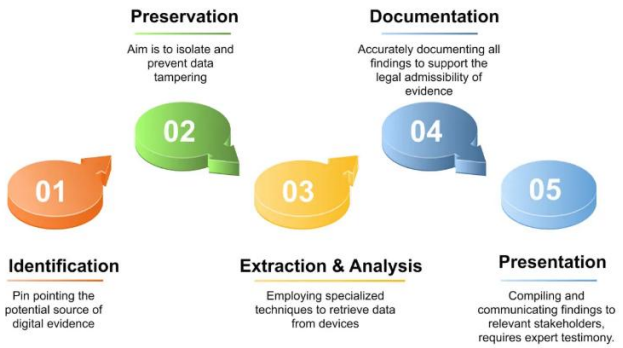


Figure 1- Fidelis Security Digital Forensics Steps

Het monitoringsysteem dat de politie zou willen implementeren heeft als doel misbruik van politiesystemen te voorkomen en de vertrouwelijkheid van politiegegevens beter te beschermen. Vanuit een ethisch perspectief kan zo'n systeem worden terecht zijn, omdat politieagenten toegang hebben tot grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers, slachtoffers, verdachten en getuigen. Door zoekgedrag te monitoren kan de politie op een betere manier controleren of gegevens alleen voor legitieme werkzaamheden worden gebruikt. Dit draagt bij aan de bescherming van vertrouwelijke persoonlijke informatie en kan het vertrouwen van burgers in de politie versterken. Bovendien sluit dit aan bij de uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin organisaties verplicht worden passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen en ongewenste toegang tot gegevens te voorkomen (*wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming - BWBR0040940*, 2021, Hoofdstukken 5, 32)

Tegelijkertijd brengt zo'n monitoringsysteem belangrijke ethische consequenties met zich mee voor politieagenten. Het systeem registreert namelijk het volledig zoekgedrag van agenten, waardoor ook hun eigen persoonsgegevens worden verwerkt. Volgens Riso en Litardi (2024) kan intensieve monitoring van medewerkers leiden tot een verminderd gevoel van privacy op de werkvloer. Wanneer medewerkers weten dat iedere zoekopdracht wordt geregistreerd en geanalyseerd, kunnen zij het gevoel krijgen constant gecontroleerd te worden. Dit kan leiden tot stress, wantrouwen richting de werkgever en een afname van zelfstandigheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Daarbij ontstaat het risico dat medewerkers zich inhoudend voelen bij het uitvoeren van hun taken. Een politieagent kan bijvoorbeeld terughoudend worden om informatie op te zoeken uit angst dat een correcte zoekopdracht later verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Hierdoor kan een zogenoemde "chilling effect" ontstaan, waarbij agenten hun gedrag aanpassen omdat ze weten dat zij voortdurend worden geobserveerd. (Riso & Litardi, 2024)

Vanuit ethisch oogpunt is daarom evenredigheid van groot belang. De monitoring moet beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor het voorkomen van misbruik van politiesystemen. Bovendien moeten medewerkers transparant worden geïnformeerd over welke gegevens worden verzameld, hoe lang deze gegevens worden bewaard en wie toegang heeft tot de monitoringresultaten. Ook is het van belang dat menselijke beoordeling plaats vind voordat conclusies worden getrokken over mogelijk misbruik, zoals Hofmans (2020) aangeeft "Elke 'topscoorder' wordt beoordeeld door de leidinggevende, voordat er opvolging aan de signalen wordt gegeven".

Het monitoringsysteem kan dus bijdragen aan het beschermen van politiegegevens en het voorkomen van fraude, maar tegelijkertijd raakt het aan de privacy, zelfstandigheid en vertrouwen van politieagenten. Ethisch verantwoord gebruik van het systeem vereist daarom een balans tussen controle aan de ene kant en de rechten van medewerkers aan de andere kant.

Bronnenlijst

Hariharasubramanian, N., & Hariharasubramanian, N. (2026, 6 februari). *Mastering the Digital Forensics Process: Key Steps Explained*. Fidelis Security. https://fidelissecurity.com/cybersecurity-101/learn/digital-forensic-investigation-process/

Hofmans, T. (2020, 7 december). *Politie gaat intern zoekgedrag van alle medewerkers monitoren tegen fraude*. tweakers.net. Geraadpleegd op 9 juni 2026, van https://tweakers.net/nieuws/175438/politie-gaat-intern-zoekgedrag-van-alle-medewerkers-monitoren-tegen-fraude.html

Lucifer. (2026, 30 maart). *Why Ethics Are Important In Digital Forensics- Digital Code of Conduct*. Forensics Insider. https://www.forensicsinsider.com/digital-forensics/ethics-in-digital-forensics/#Main_Principles_of_Ethical_Behavior_in_Digital_Forensics

Riso, S., & Litardi, C. (2024, 15 juli). *Employee monitoring: A moving target for regulation*. Eurofound. Geraadpleegd op 9 juni 2026, van https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/employee-monitoring-moving-target-regulation

Staatscourant 2024, 37075 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. (2024, 14 november). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-37075.html

Wetten.nl - Regeling - Ambtenarenwet 2017 - BWBR0001947. (2025, 1 juli). https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001947&z=2025-07-01&g=2025-07-01

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming - BWBR0040940. (2021, 1 juli). https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&z=2021-07-01&g=2021-07-01

wetten.nl - Regeling - Wet politiegegevens - BWBR0022463. (2025, 1 juli). https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022463¶graaf=1&artikel=3&z=2025-07-01&g=2025-07-01